

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN,
representado por su Alcalde Hon. Miguel
Romero Lugo

Peticionado

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO
RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y
demolición de obras construidas sin
permisos. Art. 14.1 Ley Núm. 161-2009,
según enmendada

RÉPLICA A OPOSICIÓN DEL MUNICIPIO Y EN APOYO A SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN
AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte peticionada, **Zachary Lukin Giocomo**, por conducto de la representación legal que suscribe, y sin someterse a la Jurisdicción de este Honorable Tribunal, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

La controversia ante este Honorable Tribunal no surge en un vacío procesal ni presenta una impugnación nueva, autónoma o jurídicamente separada de otra previa. Todo lo contrario. El presente pleito es el segundo intento del Municipio Autónomo de San Juan de cuestionar los mismos permisos expedidos por el mismo Profesional Autorizado, respecto de la misma propiedad, a favor del mismo concesionario y sobre la base del mismo núcleo de alegaciones reglamentarias y técnicas que ya había sometido al cauce especializado de revisión administrativa creado por la Ley Núm. 161-2009.

En efecto, antes de presentar esta Petición al amparo del Artículo 14.1, el propio Municipio optó por impugnar esos permisos mediante una Solicitud de Revisión Administrativa y Revocación de Permiso Emitido por Profesional Autorizado ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos. Es decir, el Municipio ya activó el mecanismo estatutario específicamente diseñado para revisar la corrección de actuaciones y determinaciones de un Profesional Autorizado. Ese trámite no quedó en una

gestión informal ni en una mera controversia incidental: culminó con una determinación oficial de la División, la cual resolvió el asunto sometido y apercibió expresamente sobre la vía revisora ulterior disponible. Pese a ello, en lugar de acudir al foro apelativo designado por la propia Ley 161-2009, el Municipio presentó esta nueva acción en el Tribunal de Primera Instancia intentando relitigar, bajo otro rótulo procesal, la misma impugnación que ya había decidido canalizar por la vía administrativa especializada.

Ese historial procesal es determinante, porque el defecto de la Petición no depende de si el Municipio ahora formula sus alegaciones con mayor detalle, añade teorías nuevas en su oposición o insiste en que el Artículo 14.1 le concede una facultad independiente para acudir a este foro. El problema real es más básico y más serio: el Municipio ya escogió el cauce revisor que la ley provee para impugnar permisos expedidos por un Profesional Autorizado, y una vez la División emitió su determinación, la jurisdicción revisora ulterior correspondía al Tribunal de Apelaciones, no a este Honorable Tribunal. Permitir que el Municipio reinicie aquí la misma controversia equivaldría a autorizar que una parte, tras no prevalecer o no perfeccionar adecuadamente el remedio que ella misma escogió, obtenga una segunda oportunidad en un foro distinto para intentar una adjudicación sobre los méritos de la misma impugnación. Ese resultado es incompatible con la estructura secuencial de la Ley 161-2009, con la jurisdicción revisora expresamente conferida al Tribunal de Apelaciones y con la política pública de certeza y estabilidad de los permisos consignada en el Artículo 9.10.

La oposición del Municipio tampoco corrige ese defecto. Por el contrario, lo confirma. En su escrito, el Municipio parte de una lectura errónea del Artículo 14.1, al citarlo como si autorizara un recurso judicial indistintamente de haberse presentado cualquier procedimiento administrativo previo, cuando el texto legal se refiere específicamente a una querella administrativa, no a una revisión administrativa ante la División de Revisiones. Esa diferencia no es semántica; es jurisdiccional y estructural. Aquí el Municipio no presentó una querella administrativa. Presentó una solicitud de revisión administrativa, obtuvo una determinación de la División y, por consiguiente, quedó sujeto al esquema revisor que la propia Ley 161-2009 dispone para ese tipo de actuación.

Además, la postura municipal desnaturaliza la arquitectura completa del estatuto. La Ley 161-2009 distingue cuidadosamente entre la revisión ordinaria de permisos y determinaciones finales, la revisión judicial ulterior de esas actuaciones y la fiscalización o auditoría del cumplimiento de los Profesionales Autorizados. La revisión ordinaria se canaliza por la División de Revisiones Administrativas; la revisión judicial ulterior corresponde al Tribunal de Apelaciones; y la evaluación del cumplimiento de los Profesionales Autorizados se asigna a la Junta de Planificación. El Municipio pretende borrar esas distinciones y convertir el Artículo 14.1 en una vía alterna para reabrir en el Tribunal de Primera Instancia una controversia ya sometida al proceso especializado de revisión. Eso no es lo que permite la ley.

Más aún, el curso de acción seguido por el Municipio atenta contra dos principios expresos de la Ley 161-2009. Primero, la certeza y estabilidad de los permisos, reconocida en el Artículo 9.10, que presume su corrección y legalidad y procura evitar que queden indefinidamente expuestos a impugnaciones sucesivas. Segundo, la prohibición de ataques colaterales, contenida expresamente en el esquema legal aplicable a la fiscalización y querellas contra Profesionales Autorizados. La ley no fue diseñada para permitir que una controversia ya llevada al cauce de revisión administrativa vuelva a presentarse, con los mismos fundamentos esenciales, en otro foro judicial bajo una teoría distinta o una etiqueta diferente.

En ese contexto, esta controversia no debe analizarse como si el Municipio hubiese llegado aquí por primera vez a impugnar un permiso. No es así. El Municipio ya escogió un foro, ya activó un procedimiento de revisión, ya obtuvo una determinación, y ya tenía una vía revisora ulterior dispuesta por ley. Lo que presenta ahora constituye un intento improcedente de evadir las consecuencias procesales de ese curso previo, de obtener en este foro una segunda oportunidad de litigación y de colocar al Tribunal de Primera Instancia en la posición de ejercer una jurisdicción revisora que la Ley 161-2009 reservó al Tribunal de Apelaciones. Por ello, la Petición debe desestimarse.

II. EL MUNICIPIO CITA MAL EL ARTÍCULO 14.1; EL TEXTO LEGAL HABLA DE “QUERELLA ADMINISTRATIVA”, NO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

El Municipio sostiene que podía acudir a este Honorable Tribunal al amparo del Artículo 14.1 “indistintamente de haberse presentado cualquier procedimiento administrativo”. Esa no es la redacción de la ley. En su oposición, el propio Municipio cita el estatuto como si autorizara acudir al TPI aunque se hubiese presentado un procedimiento administrativo en general. Sin embargo, el texto vigente del Artículo 14.1 dispone otra cosa:

“Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia”. (Énfasis nuestro).

Además, añade que, una vez presentado ese recurso extraordinario, la agencia administrativa perderá jurisdicción **“sobre la querella”**. (Énfasis nuestro).

El estatuto, pues, es específico: habla de querella administrativa y de la pérdida de jurisdicción de la agencia sobre la querella; no habla de solicitudes de revisión administrativa ante la DRA.

Ese detalle textual es decisivo. Aquí el Municipio no presentó una querella administrativa. El propio expediente demuestra que presentó una Solicitud de Revisión Administrativa y de Revocación de Permiso Emitido por Profesional Autorizado ante la División de Revisiones Administrativas. El Municipio está equiparando indebidamente dos figuras procesales distintas. Por ello, la premisa cardinal de la oposición municipal parte de una lectura errónea del estatuto.

III. EL MUNICIPIO ESCOGIÓ EL CAUCE DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y, TRAS LA DETERMINACIÓN DE LA DIVISIÓN, LA JURISDICCIÓN REVISORA ULTERIOR CORRESPONDÍA AL TRIBUNAL DE APELACIONES

La Ley 161-2009 establece un esquema secuencial y especializado de revisión. El Artículo 11.8 dispone que, una vez presentada una solicitud de revisión administrativa, el Juez Administrativo tiene quince días para determinar si la acoge; si no lo hace, la División pierde jurisdicción y comienza a decursar el término de treinta días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Ese mismo artículo añade que, si la División no adjudica una solicitud acogida dentro del término dispuesto, también perderá jurisdicción y comenzará a correr el

término para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Más aún, la ley expresa que las resoluciones de la División de Revisiones Administrativas “serán consideradas determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos”.

En armonía con ello, el Artículo 13.4 dispone que “la actuación, determinación final o resolución” de la OGPe, del Municipio Autónomo o del Profesional Autorizado “será sostenida por el Tribunal de Apelaciones” si se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente. Ese texto no deja espacio a una ruta revisora alterna en el Tribunal de Primera Instancia una vez la controversia ya fue encauzada por el propio promovente ante la División de Revisiones.

Al Municipio se le advirtió expresamente su derecho a acudir al Tribunal de Apelaciones y no lo hizo. El Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para revisar la corrección de la concesión del permiso dentro del esquema revisor de la Ley 161. *Miranda Corrada v. OGPe*, 211 DPR 738 (2023). En ese sentido, el argumento municipal de que aquí “nunca comenzó” el término apelativo porque la División entendió que el recurso no se perfeccionó intenta borrar las consecuencias legales de la resolución que el propio Municipio provocó. La ley no le permite al promovente escoger la DRA, litigar allí, recibir una determinación, ser apercibido de la vía apelativa, y luego pretender que nada de eso ocurrió para volver a comenzar en otro foro. Ello es contrario a nuestro sistema de derecho que persigue que los litigios no se conviertan en eternos.

En consecuencia, aun tomando por cierta la narrativa del Municipio sobre la falta de perfeccionamiento, lo que correspondía era acudir oportunamente al Tribunal de Apelaciones para cuestionar la corrección de la actuación de la División y la consecuencia jurídica de su dictamen. Este Honorable Tribunal no puede ocupar ese lugar ni ejercer una función revisora que la ley atribuye expresamente al foro apelativo. Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su jurisdicción; y cuando la ley asigna la revisión de una actuación a un foro distinto, el foro que no la posee no puede entrar a resolver los méritos. *Piazza v. Isla del Río, Inc.*, 158 DPR 440, recoge precisamente que los tribunales deben examinar su jurisdicción y que las cuestiones jurisdiccionales, por ser privilegiadas, se atienden con preferencia.

IV. ESTE FORO NO PUEDE USURPAR LA JURISDICCIÓN REVISORA QUE LA LEY LE CONFÍO AL TRIBUNAL DE APELACIONES

La tesis municipal conduce a un resultado incompatible con la arquitectura estatutaria. Si se aceptara, toda parte que escogiera el cauce de revisión administrativa, no lo perfeccionara correctamente o sufriera una desestimación procesal en la División, podría ignorar la ruta revisora apelativa y presentar una nueva acción en el Tribunal de Primera Instancia para que se atienda “en los méritos” la misma controversia. Eso convertiría al TPI en un foro revisor sustitutivo del Tribunal de Apelaciones, en contradicción directa con los Artículos 11.8 y 13.4.

La improcedencia de esa maniobra se puede ilustrar con una analogía procesal básica. Si una parte presenta una reclamación judicial de forma defectuosa o fuera del cauce jurisdiccional correspondiente y esa acción es desestimada por razones jurisdiccionales o procesales sin entrar en los méritos, ello no autoriza, por sí solo, a reiniciar la misma controversia en un foro distinto para obtener una adjudicación sustantiva al margen de las consecuencias del primer trámite. Los fracasos procesales tienen consecuencias jurídicas y en este caso acarrearán la desestimación de este pleito. El fracaso procesal de una acción no concede una segunda oportunidad libre de consecuencias en otro trámite, mucho menos, cuando tal acción es detrimental para las demás partes en el pleito.

Aquí, el Municipio ya eligió el cauce especializado. Lo que no obtuvo por la vía que escogió no puede obtenerlo ahora forzando a este Honorable Tribunal a ejercer una jurisdicción revisora que la ley reservó al Tribunal de Apelaciones. Respetuosamente, este foro está impedido de hacerlo.

V. LA LEY 161 PERSIGUE EXPRESAMENTE LA CERTEZA DE LOS PERMISOS Y PROHÍBE LOS ATAQUES COLATERALES

El Artículo 9.10 de la Ley 161 es inequívoco. La ley dispone que “se presume la corrección y la legalidad” de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la OGP, por los municipios y por los Profesionales Autorizados. Además, establece que una

determinación final o un permiso “no podrá ser impugnado” una vez transcurren los términos de revisión aplicables, y protege la estabilidad del permiso salvo en las circunstancias excepcionales que el propio estatuto enumera. La exposición de motivos de la ley también declara que uno de sus objetivos es “brindar certeza al proceso de permisos”.

Ese mandato de certeza se complementa con el Artículo 14.11, que asigna a la Junta de Planificación la evaluación del cumplimiento de los Profesionales Autorizados y dispone que, “bajo ningún concepto”, las multas o querellas pueden utilizarse “para realizar ataques colaterales a determinaciones finales y a los permisos que debieron haber sido presentados oportunamente”. La ley, por tanto, no solo distingue entre revisión del permiso y disciplina del Profesional Autorizado, sino que prohíbe expresamente que esos mecanismos se utilicen para reabrir por vía indirecta lo que debió encauzarse oportunamente.

El Municipio intenta esquivar esa política pública reetiquetando su segunda impugnación como una acción judicial autónoma. Pero la sustancia no cambia. Alegación por alegación y remedio por remedio, lo pedido ante este foro coincide con lo que el Municipio había solicitado ante la División de Revisiones. Ese paralelismo revela la naturaleza colateral del nuevo pleito.

La oposición municipal insiste en que lo que busca es “velar por el fiel cumplimiento de los permisos” y velar porque los Profesionales Autorizados actúen “dentro de sus poderes delegados”. Sin embargo, la Ley 161 asigna esa función de evaluación de cumplimiento y auditoría a la Junta de Planificación. El Artículo 14.4 dispone que la Junta “fiscalizará el cumplimiento” de las determinaciones finales y permisos otorgados, entre otros, por el Profesional Autorizado, y que su Oficial Auditor tendrá entre sus funciones la realización de auditorías y la evaluación y adjudicación de querellas presentadas al amparo de la Ley 161 y del Reglamento Conjunto. El Artículo 14.11 añade que la Junta “evaluará el cumplimiento” de los Profesionales Autorizados y adjudicará querellas iniciadas motu proprio, por auditoría o a petición de cualquier individuo.

Por ello, incluso en el plano estructural, el Municipio pretende mezclar indebidamente tres cauces que la ley mantiene distintos: la revisión administrativa de permisos ante la DRA, la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones y la fiscalización

disciplinaria del Profesional Autorizado ante la Junta de Planificación. Ese entrecruce es precisamente el que el diseño estatutario busca evitar.

VII. LA CAUSA DE ACCIÓN EXHIBE LOS RASGOS DE “FORUM SHOPPING”

El curso de acción seguido por el Municipio también presenta los rasgos de una selección sucesiva de foros para litigar la misma controversia luego de no obtener en el primero el resultado procesal que procuraba. Ese fenómeno se conoce doctrinalmente como *forum shopping*. El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció ese concepto en *Ramírez Sainz v. Sociedad Legal de Gananciales Cabanillas*, 177 DPR 1 (2009), al citar la definición de que el *forum shopping* es la práctica de elegir la jurisdicción o el tribunal que, según la apreciación del demandante, resolvería una reclamación o controversia de la manera más favorable. En esa misma discusión, el Tribunal señaló que se ha postulado que la doctrina de *forum non conveniens* es una herramienta útil contra esa práctica.

Asimismo, en *Ortega, Jr. v. Morales Ortega*, 131 DPR 783 (1992), el Tribunal Supremo expresó que uno de los propósitos primordiales del estatuto federal allí examinado es desalentar la competencia entre varias jurisdicciones y evitar conflictos entre tribunales. Aunque ese caso pertenece al contexto de custodia de menores y no al campo de permisos, sí confirma un principio procesal general relevante aquí: nuestro ordenamiento desaprueba la multiplicación de foros y la creación de conflictos jurisdiccionales respecto de una misma controversia.

Aplicado a este caso, ese principio resulta ilustrativo. El Municipio no llegó a este foro por primera vez para impugnar los permisos. Antes de presentar esta petición, ya había decidido utilizar el cauce especializado de revisión administrativa dispuesto por la Ley Núm. 161-2009 para cuestionar esos mismos permisos, respecto de la misma propiedad, el mismo Profesional Autorizado y el mismo concesionario. Luego de que ese trámite culminó con una determinación de la División de Revisiones Administrativas, el Municipio presentó en este Honorable Tribunal una nueva acción que persigue, en sustancia, reabrir la misma controversia en un segundo foro. El escrito presentado por la Lcda. Ileana Fontáñez señala precisamente esa duplicidad y destaca que los remedios solicitados ante este foro son los

mismos que el Municipio había solicitado ante la División de Revisiones, cuya revisión judicial ulterior correspondía al Tribunal de Apelaciones.

Por rigor, debe aclararse que ni *Ramírez Sainz ni Ortega, Jr.* establecen por sí solos una regla autónoma de desestimación por *forum shopping* en controversias de permisos bajo la Ley Núm. 161-2009. Sería incorrecto atribuirles ese alcance. Sin embargo, sí respaldan el principio general de que la selección estratégica de foros y la duplicidad de procedimientos sobre una misma controversia son prácticas incompatibles con el orden procesal y con la buena administración de la justicia. Bajo los hechos de autos, ese problema no aparece en abstracto, sino concretamente: el Municipio escogió primero el foro administrativo especializado; luego de obtener allí una determinación adversa, acudió a este Tribunal con una segunda impugnación sustancialmente igual. Eso refuerza, como argumento adicional, que la causa de acción presentada aquí es improcedente y privó de jurisdicción al foro que si tenía jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones.

IX. CONCLUSIÓN

A la luz del texto correcto del Artículo 14.1, de los Artículos 11.8, 13.4, 9.10, 14.4 y 14.11 de la Ley 161-2009, y del historial procesal que surge del expediente, la oposición del Municipio debe rechazarse. El Municipio cita incorrectamente el Artículo 14.1 al equiparar una querella administrativa con una solicitud de revisión administrativa. Además, una vez la División de Revisiones Administrativas emitió su determinación, la jurisdicción revisora ulterior correspondía al Tribunal de Apelaciones. Este Honorable Tribunal no puede asumir esa función sin desarticular el esquema estatutario creado por la Asamblea Legislativa. La ley, además, persigue expresamente la certeza y estabilidad de los permisos y prohíbe los ataques colaterales. El nuevo pleito municipal, visto en su sustancia, intenta precisamente lo que la ley quiere evitar y exhibe, además, los rasgos de una selección sucesiva de foros luego de un resultado adverso en el primero que este Honorable Tribunal debe rechazar.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal declare CON LUGAR la presente Solicitud de Desestimación y, en consecuencia, desestime la Petición presentada por el Municipio Autónomo de San Juan en cuanto a Zachary Lukin

Giocomo, por falta de jurisdicción sobre la materia y por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2026.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
RUA 15,802
ABOGADA DEL DEMANDADO
ZACHARY GIOCOMO
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com